LAMPIRAN BACAAN TUGAS TERSTRUKTUR II

Bacaan 1

Konflik Kepentingan di Balik Gurita Bisnis Gubernur Maluku Utara

Oleh: JATAM, 29 Oktober 2025

https://jatam.org/id/lengkap/Konflik-Kepentingan-Gurita-Bisnis-Sherly-Tjoanda

Siaran Pers-Jaringan Advokasi Tambang

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) bersama Simpul JATAM Maluku Utara merilis Catatan Kritis berjudul "Konflik Kepentingan di Balik Gurita Bisnis Gubernur Maluku Utara" pada Rabu (29/10). Laporan ini menyoroti konsentrasi kekuasaan dan jaringan bisnis ekstraktif keluarga Sherly Tjoanda sebelum dan setelah ia menduduki posisi kekuasaan di Maluku Utara. Sherly tidak hanya terlihat sebagai aktor politik, tetapi juga sebagai pebisnis tambang yang terafiliasi dengan jaringan perusahaan yang menguasai lahan dan sumber daya alam di provinsi tersebut.

Temuan utama menunjukkan pola dukungan pemerintahan Sherly terhadap korporasi tambang, meskipun warga menghadapi kekerasan, kriminalisasi, intimidasi, serta kehilangan ruang hidup akibat serbuan industri ekstraktif, seperti di Maba Sangaji, Halmahera Timur. Narasi pertumbuhan ekonomi dua digit yang sering dibangga-banggakan tidak menyentuh realitas akar rumput, yang memperlihatkan dampak sosial dan ekologis yang semakin dalam. Kriminalisasi warga Maba Sangaji serta penolakan warga di Pulau Obi dan Halmahera hanyalah sebagian contoh dari konflik agraria dan lingkungan yang sering diabaikan.

Laporan ini mengungkap tentakel jaringan bisnis keluarga Sherly yang meluas: PT Karya Wijaya (tambang nikel di Gebe), PT Bela Sarana Permai (pasir besi di Wooi Obi), PT Amazing Tabara (emas), PT Indonesia Mas Mulia (emas), PT Bela Kencana (nikel), serta entitas terkait lain di bawah kelompok keluarga Laos-Tjoanda. Kepemilikan mayoritas, jabatan komisaris, dan kendali operasional yang erat dengan pejabat publik memunculkan isu konflik kepentingan antara jabatan politik dan kepemilikan perusahaan tambang.

Di PT Karya Wijaya, kepemilikan mayoritas berubah signifikan pada akhir 2024: Sherly menjadi pemegang saham terbesar (71%), menggantikan Benny Laos yang wafat; sisanya dibagi rata ke tiga anaknya (masing-masing 8%). Pergeseran ini menandai fase transisi kendali bisnis keluarga.

Selain memperkuat posisi di Karya Wijaya, Sherly tercatat sebagai direktur dan pemegang saham 25,5% di PT Bela Group, induk beragam lini bisnis keluarga Laos. Kepemilikan mendiang suaminya masih terlihat di entitas-entitas bawah grup ini, seperti PT Bela Kencana (40%), PT Bela Sarana Permai (98%), dan PT Amazing Tabara (90%). PT Bela Co, melalui konstruksi, menguasai 30% saham di PT Indonesia Mas Mulia (85% dikuasai Bela Group). Anggota keluarga dekat, termasuk Robert Tjoanda, juga memiliki bagian kecil (1%), menandakan jaringan perusahaan terintegrasi dalam lingkar keluarga.

Wilayah operasional perusahaan tersebar luas di Maluku Utara, mencerminkan luasnya jejaring usaha keluarga Laos-Tjoanda di sektor sumber daya alam. Misalnya, PT Karya Wijaya mengelola dua konsesi nikel: di Pulau Gebe (500 hektare, izin 2020) dan Halmahera (1.145 hektare, izin Januari 2025). Izin terakhir bertepatan dengan momentum Pilgub saat Sherly mencalonkan diri menggantikan suaminya. Selain nikel, kelompok ini aktif di emas dan tembaga melalui PT Indonesia Mas Mulia (4.800 hektar di Halmahera Selatan) serta di sektor pasir besi lewat PT Bela Sarana Permai di Pulau Obi (4.290 hektare).

Potensi pelanggaran kepentingan muncul dari tumpang tindih kewenangan eksekutif dan kepentingan ekonomi. Pembaruan izin konsesi nikel di PT Karya Wijaya kerap terjadi pada masa transisi pilkada, dengan proses penerbitan izin yang diduga tidak sepenuhnya sesuai prosedur: masuk sistem MODI tanpa lelang, izin PPKH belum lengkap, serta tidak ada jaminan reklamasi. Investigasi DPR RI dan dorongan masyarakat sipil menunjukkan bahwa pengawasan terhadap operasi perusahaan milik keluarga kepala daerah lemah, memungkinkan pelanggaran regulasi dan potensi kehilangan penerimaan negara.

Dampak ekologis dan sosial juga nyata: deforestasi di Obi, pencemaran air di Halmahera Selatan, krisis air bersih, dan konflik di pulau Gebe akibat tumpang tindih klaim konsesi. Alih-alih melindungi warga dan ekosistem, terdapat indikasi bahwa kepentingan ekonomi keluarga memberi insentif bagi pengelolaan SDA yang dikendalikan oleh pejabat publik.

Secara hukum, pelanggaran etika dan potensi konflik kepentingan muncul karena rangkap jabatan kepala daerah sebagai pengurus atau pemegang saham perusahaan swasta. UU Administrasi Pemerintahan, UU Pemerintahan Daerah, dan Peraturan KPK menegaskan larangan konflik kepentingan dan rangkap jabatan bagi pejabat publik. Praktik semacam ini berisiko melanggar aturan formal dan merusak kepercayaan publik.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Melky Nahar-Koordinator JATAM (081319789181)
Julfikar Sangaji-Dinamisator JATAM Malut (082195694271)

Pertanyaan:

1. Menurut Soekanto (2013) Tiga (3) Sumber Kekuasaan yaitu: Kedudukan, Kekayaan dan Kepercayaan (Agama); Apa sumber kekuasaan **dalam artikel** "Konflik Kepentingan di Balik Gurita Bisnis Gubernur Maluku Utara". Jelaskan dengan mengutip kalimat pendukungnya !

2. Dari artikel yang sama; Terdapat enam (6) Saluran Kekuasaan menurut Soekanto (2013). Apa saja saluran yang dipakai untuk berkuasa atau mempertahankan kekuasaan. Jelaskan dengan mengutip kalimat pendukungnya !

Bacaan 2

Bayang-bayang Oligarki di Balik Masa Jabatan Kades 16 Tahun

Pikiran-Rakyat.com - 19 Jun 2024, 19:40 WIB
https://www.pikiran-rakyat.com/kolom/pr-018227861/bayang-bayang-oligarki-di-balik-masa-jabatan-kades-16-tahun?utm_source=chatgpt.com#google_vignette

PIKIRAN RAKYAT - Pembangunan dan tata kelola desa ……Ini juga menjadi strategi politik yang efektif untuk pembangunan ekonomi. Mulai dengan gagasan Nawacita, terutama bagian ketiga, yang berbicara tentang membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa dan daerah pinggiran dalam kerangka negara kesatuan. Setelah diterapkan, strategi ini menghasilkan restorasi sosial yang sukses yang melindungi semua warga Indonesia.

Strategi itu berlanjut, dan ketika mau berakhir masa jabatannya, ditetapkannya undang-undang tentang desa yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Pemerintah desa menerima kembali niat baik itu. Bahkan, menurut undang-undang tersebut masa jabatan kepala desa (kades) adalah 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua, sehingga total 16 tahun. Pasal ini menjadi isu publik yang viral dan penting. Ini adalah asumsi yang baik untuk melakukan pembangunan di desa, tetapi perlu diawasi secara ketat saat melakukannya karena ada kemungkinan terbentuknya oligarki di desa.

Secara teoritis, oligarki adalah sistem atau keadaan di mana sejumlah kecil individu atau kelompok memiliki kontrol yang signifikan atas sumber daya ekonomi, politik, atau sosial pada entitas politik seperti negara, pemerintah daerah, atau organisasi. Mereka memiliki kekuasaan atau pengaruh politik yang signifikan (Robert Michels, 1911).

Dalam sejarah kehidupan bersama, terjadinya sistem oligarki disebabkan beberapa hal mendasar. Pertama, pada konteks negara adanya kendali atas institusi dan proses politik dalam bernegara atau berpemerintahan. Ketika seseorang atau kelompok tertentu memiliki kontrol yang signifikan atas institusi politik seperti parlemen, eksekutif, atau lembaga yudikatif, mereka dapat menggunakan kontrol ini untuk memengaruhi kebijakan publik, proses legislatif, atau pemilihan pejabat penting.

Kedua, oligarki terbentuk ketika sejumlah kecil individu atau kelompok mengontrol akses dan distribusi sumber daya yang penting, seperti kekayaan ekonomi, tanah, infrastruktur, atau sumber daya alam. Kekuasaan mereka dalam mengendalikan sumber daya ini memungkinkan mereka untuk memengaruhi keputusan politik dan ekonomi yang memengaruhi banyak orang.

Ketiga, oligarki terjadi ketika masyarakat tergantung pada sejumlah kecil individu atau kelompok yang memiliki kontrol yang signifikan atas sumber daya ekonomi, politik, atau sosial. Ini dapat terjadi karena hubungan patron-klien yang dibangun oleh oligarki untuk mempertahankan kekuasaan mereka atau karena akses masyarakat yang terbatas terhadap sumber daya seperti informasi.

Keempat, ketika tidak ada pilihan politik yang kuat atau legitimasi yang cukup bagi partai atau individu lain untuk berkompetisi secara efektif dalam proses politik. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti masalah hukum, kekuatan keuangan, atau masalah organisasi.

Yang terakhir, oligarki sering dikaitkan dengan ketimpangan ekonomi dan sosial. Mereka yang memiliki status sosial atau ekonomi yang makmur cenderung memiliki akses yang lebih besar ke sumber daya dan kekuasaan politik.

Dari ulasan tersebut, maka dapat dipastikan bahwa oligarki dalam tataran praktis bisa menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang besar, mereduksi kemajuan demokrasi, serta mengurangi kesempatan bagi masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas hidup mereka secara adil dan berkelanjutan. Apalagi jika terjadi di tingkat desa, dampak buruk akan sangat terasa bagi masyarakat desa.

Kekhawatiran. Sebagai suatu keadaan saat sejumlah kecil individu atau kelompok memiliki kontrol yang signifikan atas sumber daya ekonomi, politik, atau sosial, maka oligarki tidak hanya terbatas dapat terjadi pada konteks politik negara. Kondisi ini dapat juga terjadi di tingkat lokal seperti di desa ketika ada pola masa jabatan kades 8 tahun dan dapat dipilih kembali pada periode kedua. Dalam konteks desa, situasi ini patut untuk diwaspadai karena seorang kades dapat menjabat selama 16 tahun, waktu yang cukup lama untuk membangun dan memperkuat kekuasaan dan pengaruh di tingkat desa. Mereka dapat memanfaatkan waktu yang lama ini untuk membangun jaringan politik, membangun hubungan patron-klien yang kuat, dan menumbuhkan keinginan untuk terus berkuasa dalam lingkup keluarganya atau orang dekat sekitarnya, sehingga dinasti kekuasaan bisa terjadi.

Kekhawatiran yang lain adalah bahwa seiring berjalannya waktu, masyarakat desa mungkin menjadi terbiasa dengan kehadiran dan kepemimpinan seorang kades yang lama menjabat, apalagi pada kondisi di desa yang guyub. Hal ini bisa menciptakan ketergantungan dan loyalitas yang kuat terhadap kades tersebut, sehingga membuat masyarakat sulit untuk menentangnya atau mencari alternatif kepemimpinan. Seorang kades yang memegang kekuasaan untuk jangka waktu yang lama cenderung memiliki pengaruh yang kuat terhadap struktur politik di desa dan mungkin mengontrol proses pemilihan atau penunjukan kades berikutnya. Hal ini bisa menyebabkan terpilihnya kades yang sejalan dengan keinginan dan kepentingan petahana kades.

Kades yang lama menjabat dapat mengendalikan sumber daya desa seperti anggaran, proyek pembangunan, serta alokasi bantuan sosial yang belakangan ini jumlahnya semakin banyak dan besar. Dengan kendali atas sumber daya ini, mereka dapat memanfaatkannya untuk memperkuat posisi politik mereka dan memengaruhi pilihan politik warga desa. Pada tataran ini maka dapat berdampak pada menurunnya tingkat akuntabilitas. Lama menjabat bisa mengurangi tingkat akuntabilitas seorang kades karena masyarakat menjadi terbiasa dengan kehadirannya dan mungkin tidak lagi mengawasi tindakannya secara ketat. Kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif dapat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi dapat menjadi ladang subur untuk tumbuh kembang di desa, sebagaimana praktik buruk yang terjadi pada otonomi daerah. Ingatlah kata Lord Acton bahwa power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely. (Hendrikus T Gedeona - Dosen STIA LAN Bandung)

<u>Pertanyaan:</u>

1. Upaya rezim pemerintahan daerah (kota/kabupaten/desa) yang berupaya mempertahankan kekuasaan baik melalui: Pelaksanaan administrasi dan birokrasi yang baik (*Good Governance*), mengadakan konsolidasi horizontal dan vertikal, menghilangkan/mengganti peraturan. Berdasarkan Artikel “Bayang-bayang Oligarki di Balik Masa Jabatan Kades 16 Tahun” (Pikiran-Rakyat.com - 19 Jun 2024); Strategi pemerintahan Desa (Penguasa) apakah yang diterapkan untuk mempertahankan kekuasaan-nya? Jelaskan dengan menyajikan kutipan dari artikel tersebut!

2. Apa dasar legitimasi pemerintahan desa dalam artikel tersebut dan apakah politik oligarki di desa memberikan rasa keadilan dan keharmonisan hubungan pemerintahan desa dengan masyarakatnya ? Jelaskan dengan mengutip kalimat pendukungnya!